

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan harta bawaan antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 November 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanik Lestariningsih, Advokat yang berkantor di xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 114/PP/PA.SKA./2024, tanggal 20 maret 2024 selanjutnya sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 26 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di xxxxxxxxxx, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan harta bawaan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.KK.11.31.1/PW.01/75/2015 tertanggal 26 Mei 2015.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon , memiliki dua orang anak laki – laki yang bernama : XXXXX dan XXXXX yang keduanya ikut Pemohon.
3. Bahwa kemudian perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian sebagaimana tercatat dalam Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta , nomor 891/AC/2022/PA.Ska tertanggal 15 Desember 2022.
4. Bahwa faktanya sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah mempunyai usaha yang dirintis bersama sama dengan orang tua Pemohon yakni memiliki kios bahan bangunan dan perlengkapannya dengan menempati tanah negara bebas yang terletak di Jalan TGP Nayu Rt.01/RW 13, Kelurahan Nusukan , Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
5. Bahwa warga masyarakat lainnya , yang juga memiliki usaha ditanah negara bebas tersebut sekitar tahun 2000 bersama-sama mengajukan permohonan hak atas tanah negara bebas tersebut kepada negara dengan cara masyarakat membentuk panitia dan mengajukan permohonan hak atas tanah yang berlokasi di Jalan TGP Nayu Rt.01/RW 13, Kelurahan Nusukan , Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta .
6. Bahwa disekitar tahun 2002 negara memberikan hak guna bangunan atas tanah yang ditempati warga masyarakat. Pemohon sebagai salah satu warga yang menempati lokasi tanah negara bebas tersebut, mendapatkan Hak guna bangunan atas kios yang didirikan Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.117 dengan nama Pemegang Hak **XXXXX, Sarjana Ekonomi**, Tanggal lahir :03 -11-1969 , berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota Surakarta, tertanggal 16- 01- 2002. No. 03-15-550.1-33-72-2002.
Yakni sebidang tanah yang terletak di Jalan TGP xxxx, dengan luas kurang lebih 148 M2, Dengan batas-batas
Sebelah Utara : xxxx

Sebelah Timur : Bp. Muh Agung Setiawan

Sebelah Selatan : Bapak Siswartono

Sebelah Barat : Gang/ Jalan

Dimana HGB atas tanah dan bangunan tersebut telah diperpanjang dan akan berakhir tahun 2042, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta No.00128/SKHGB/BPN 33.72/X/2021.

7. Bahwa selain kios untuk berjualan material dan bahan bangunan. Pemohon juga memiliki dua (2) bidang tanah pekarangan di Desa Sawahan, yang dibeli Pemohon pada sekitar tahun 1997 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh).
 - a. Tanah pekarangan dengan Hak Milik No.2726 berdasarkan Akta Jual Beli No.295 tanggal 4 â€“ 4 - 1997/ Ngemp/97. Seluas kurang lebih 350 M2 yang dibuat oleh Daryono, SH. PPAT/ Camat wilayah Ngemplak atas nama XXXXX, sudah laku dan terjual pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 170/2022 yang dibuat oleh XXXXX, S.H, M.Kn.
 - b. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 328 M2 yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, kabupaten Boyolali. Pembelian tanah pekarangan dengan SHM no.6712/ Ds. Sawahan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali. Atas tanah ini mengalami kendala dan macet pada saat proses jual beli di PPAT. Hal ini dikarenakan Penjual Bapak Parmin Hawiwijoyo tidak bisa menunjukkan Sertipikat Hak Milik (SHM) karena masih menjadi agunan di salah satu Bank. Walaupun Pemohon telah memanfaatkan tanah pekarangan tersebut untuk pembesaran peternakan ayam ras. Akhirnya baru pada tanggal 29/02/2012 dilanjutkan proses jual beli tanah yang tertunda sejak tahun 1997, dengan memperbarui dan ditanda tangannya Akta Jual Beli Nomor 377/2012 tanggal 06/04/2012 yang dibuat oleh Sri Mahyani, SH selaku PPAT dan terbit buku Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 6712/Ds. Sawahan atas nama: XXXXX, Sarjana Ekonomi binti Haji Sudirman (03/11/1969) atas sebidang tanah seluas kurang lebih 328 M2 yang terletak di xxx, dengan ,

Batas Sebelah Utara : Persyarikatan Muhammadiyah
Batas Sebelah Timur : xxxxxxxxxx (Yang ditempati xxxxxxxx)
Batas Sebelah Selatan : xxxxxx
Batas Sebelah Barat : Jalan

8. Bahwa dengan demikian sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon telah memiliki harta berupa tiga (3) bidang tanah, yang satu bidang sudah terjual. Dengan demikian Pemohon telah memiliki harta asal/ harta bawaan dua (2) bidang tanah yaitu :

- A. Tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas kurang lebih 148 M2, yang terletak di xxxxxx, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.117 dengan nama Pemegang Hak XXXXX, Sarjana Ekonomi, Tanggal lahir :03 -11-1969 , berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota Surakarta, tertanggal 16- 01- 2002. No. 03-15-550.1-33-72-2002. Dengan batas- batas :

Sebelah Utara : xxxxxxxxxx
Sebelah Timur : xxxxxx
Sebelah Selatan : xxxxxxxx
Sebelah Barat : Gang/ Jalan

- B. Tanah pekarangan seluas kurang lebih 328 M2 , yang terletak di xxxxxxxxxx. Sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor : 6712/Ds. Sawahan atas nama: XXXXX, Sarjana Ekonomi binti Haji Sudirman (03/11/1969), yang terletak di xxxxxxxxxx, dengan batas batas :

Batas Sebelah Utara : xxxxxxxx
Batas Sebelah Timur : xxxxx (Yang ditempati xxx)
Batas Sebelah Selatan : xxxx
Batas Sebelah Barat : Jalan

Selanjutnya keduanya mohon disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

9. Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa, keduanya adalah milik Pemohon dan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya memiliki harta yang semuanya adalah bawaan Pemohon, dan sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa : Harta bawaan masing – masing suami dan

istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya dalam pasal 36 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Oleh karenanya Pemohon berdasarkan pasal yang mengatur tentang harta dalam perkawinan adalah benar pemilik objek sengketa. Dan objek sengketa adalah benar harta bawaan Pemohon.

10. Bahwa karena sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal, domisili maupun keberadaan Termohon dan karena jalan musyawarah sulit ditempuh, maka diajukanlah gugatan ini melalui Pengadilan Agama Surakarta.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruh petitumnya;
2. Memutuskan, menetapkan menurut hukum bahwa ,
 - A. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 148 M2 yang terletak di Jalan TGP Nayu Rt.01/RW 13, Kelurahan Nusukan , Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.117 dengan nama Pemegang Hak XXXXX, Sarjana Ekonomi, Tanggal lahir :03 -11-1969 , berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota Surakarta, tertanggal 16- 01- 2002. No. 03-15-550.1-33-72-2002. Dengan batas-batas
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Bp. Muh Agung Setiawan
Sebelah Selatan : Bapak Siswartono
Sebelah Barat : Gang/ jalan
 - B. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 328 M2 , yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tercatat

dalam Sertipikat Hak Milik No.6712/xxxxxx, , atas nama XXXXX , S.E binti Soedirman. Dengan ,

Batas Sebelah Utara : Persyarikatan Muhammadiyah

Batas Sebelah Timur : xxxxx (Yang ditempati xxxxxx)

Batas Sebelah Selatan : xxxxx

Batas Sebelah Barat : Jalan

merupakan Harta Asal/ Harta Bawaan atas nama XXXXX, SE.

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Ska., tanggal 29 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Walikota Surakarta, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk dimusyawarahkan dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mohon ditetapkan harta bawaan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXX, S.E.) nomor 3372054311690001 tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX, S.E., Nomor : 3372052012220007 tanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXX dan XXXXX Nomor 891/AC/2022/PA.Ska tanggal 15 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 117, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6712, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang isinya menyatakan bahwa Muh.Najib bin Sofyan Hadi Suwarno sejak bulan Februari 2024 tidak diketahui alamatnya (ghoib), yang diketahui oleh Kantor Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-6) ;

B. Saksi:

1. **XXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxx, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon semula adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Haidar Yusuf Najib dan XXXXX. namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah bercerai;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Termohon pada bulan Desember 2022;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon mempunyai tanah dan bangunan berupa Kios yang terletak di Nanyu RT01, RW13, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kios tersebut berdiri di atas tanah negara bebas dengan Hak Guna Bangunan.
- Bahwa awalnya Kios tersebut milik orang tua Pemohon kemudian diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2002, tanah dan bangunan kios tersebut menjadi hak Pemohon berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (sertifikat HGB);

Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara adalah jalan;
- Sebelah selatan adalah sungai
- Sebelah timur adalah Kios milik adik Pemohon (XXXXX)
- Sebelah Barat adalah jalan kecil;
- Bahwa saksi mengetahui luasnya kios tersebut sekitar 148 M²
- Bahwa disamping tanah dan bangunan yang terletak di Nanyu, Nusukan, Banjarsari, Pemohon mempunyai tanah pekarangan yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, dengan cara membeli dari pemilik tanah bernama Bapak Parmin Hadiwijoyo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh tahun 2012. Tanah

pekarangan tersebut sudah mempunyai sertifikat hak milik (SHM) luasnya sekitar 328 M2;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak mengganggu gugat harta milik Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak Termohon bercerai dengan Pemohon, saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Termohon dan Pemohon pernah mencarinya;

2. **XXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Praon RT08, RW08, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Haidar Yusuf Najib dan XXXXX. namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan Desember 2022;
- Bahwa benar sebelum menikah Pemohon mempunyai tanah dan bangunan berupa Kios yang terletak di Nayu RT01, RW13, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kios tersebut berdiri di atas tanah negara dengan Hak Guna Bagunan.
- Bahwa Orang tua Pemohon memiliki beberapa petak kemudian dibagi-bagi kepada anak-anaknya termasuk diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2002, tanah dan bangunan tersebut menjadi hak Pemohon berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (sertifikat HGB);

Batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara adalah jalan;
- Sebelah selatan adalah sungai

- Sebelah timur adalah Kios milik adik Pemohon (XXXXX)
- Sebelah Barat adalah jalan kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi luasnya sekitar 148 M2
- Bahwa disamping tanah dan bangunan yang terletak di Nayu, Nusukan, Banjarsari, Pemohon mempunyai tanah pekarangan yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, dengan cara membeli dari Bapak Parmin Hadiwijoyo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diperoleh tahun 2012. Tanah pekarangan tersebut sudah mempunyai sertifikat hak milik (SHM);
- Bahwa sepengetahuan saksi luasnya sekitar 328 M2 ;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak mengganggu gugat harta milik Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah Termohon bercerai dengan Pemohon, Termohon pergi sampai sekarang tanpa diketahui alamatnya dan Pemohon pernah mencarinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Ska., tanggal 29 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Walikota setempat sebagaimana yang diatur dalam pasal 390 ayat 3 HIR;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon melakukan musyawarah

dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan (Ghoib), maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2024 yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. Permohonan Pemohon akan diputus

dengan verstek, dan sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan yang pada intinya sebelum pernikahan dengan Termohon Pemohon telah mempunyai harta yang tidak bergerak berupa :

- A. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 148 M2 yang terletak di Jalan TGP Nayu Rt.01/RW 13, Kelurahan Nusukan , Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.117 dengan nama Pemegang Hak XXXXX, Sarjana Ekonomi, Tanggal lahir :03-11-1969 , berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota Surakarta, tertanggal 16- 01- 2002. No. 03-15-550.1-33-72-2002. Dengan batas - batas
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : xxxxx
 - Sebelah Selatan : xxxxxx
 - Sebelah Barat : Gang/ jalan
- B. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 328 M2 , yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.6712/Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, , atas nama XXXXX , S.E binti Soedirman. Dengan ,
- Batas Sebelah Utara : Persyarikatan Muhammadiyah
 - Batas Sebelah Timur : Parmin (Yang ditempati Sugino Dan Agus Efendi)
 - Batas Sebelah Selatan : Bapak Kardi
 - Batas Sebelah Barat : Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 3 sampai dengan angka 9 Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di wilayah Kota Surakarta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 117, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai HGB tersebut atas nama XXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6712, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Boyolali yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai SHM tersebut atas nama XXXXX, dengan Akta Jual Beli tahun 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tentang Surat Keterangan Ghoib atas nama Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak bulan Februari 2024 Termohon sudah tidak bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Surakarta serta tidak diketahui alamatnya sekarang (ghoib), oleh karenanya permohonan

Pemohon akan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon, apabila disertai bukti-bukti yang cukup sesuai dengan dalil dalam *Kitab Tuhfah* Juz 10, halaman 164 sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: *Memutus perkara terhadap orang yang ghaib adalah boleh, jika terdapat bukti-bukti yang cukup ;*

Menimbang, bahwa **XXXXXX** dan **XXXXXX**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai harta bawaan Pemohon sebelum perkawinan dengan Termohon Pemohon yang belum ditetapkan sebagai harta bawaan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon bercerai pada bulan Desember 2022 sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor 891/AC/2022/PA.Ska (bukti P-3) dan sejak bulan Februari Termohon telah pergi sampai sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya tanpa ada kabar (bukti P-6) Pemohon pernah mencari Termohon namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, terhadap 2 (dua) obyek tanah dan bangunan dalam perkara permohonan a quo yang terletak di jalan Tentara Pelajar, Nayu, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari pada tanggal 07 Mei 2024 dan obyek tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali pada tanggal 08 Mei 2024 dan mendapatkan fakta bahwa kedua obyek tersebut keberadaannya jelas (clearly) dan pasti (certainly);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon serta Pemeriksaan Setempat (decentee) terhadap obyek tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang harta bawaan Pemohon telah terbukti merupakan harta bawaan Pemohon dan cukup beralasan untuk dikabulkan serta memenuhi maksud pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain, sedangkan dalam pasal 36 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyaoi hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan harta yang berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 148 M2 yang terletak di xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.117 dengan nama Pemegang Hak XXXXX, Sarjana Ekonomi, Tanggal lahir :03 -11-1969 , berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota Surakarta, tertanggal 16- 01- 2002. No. 03-15-550.1-33-72-2002. dengan batas - batas

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Bp. Muh Agung Setiawan
- Sebelah Selatan : Bapak Siswartono
- Sebelah Barat : Gang/ jalan

3.2. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 328 M2 , yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.6712/xxxxxxxx, , atas nama XXXXX , S.E binti Soedirman. dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Persyarikatan Muhammadiyah
- Sebelah Timur : xxxxx (Yang ditempati xxxxx)
- Sebelah Selatan : xxxxxxx
- Sebelah Barat : Jalan

Adalah merupakan harta bawaan Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon;;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.900.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 2.355.000,00

(dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)